

	جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية بأسسيوط	
امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م		
القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: القضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: ٣٠ / ٣ / ق	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٦ / ٥ / ٢١	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجيبني (وفقك الله تعالى) عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:- اكتبني فيما يلي:-

(٥٠ درجة)

(أ) ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية.

(ب) عيوب نظام القضاء الموحد.

(ج) دائرة توحيد المبادئ من حيث (تشكيلها والعلة من إنشائها)

(د) شروط قيام حالة التنازع الإيجابي.

(هـ) خصائص دعوى الإلغاء "إجمالاً"

السؤال الثاني:- من خلال دراستك للقضاء الدستوري أجيبني عما يلي

(٣٠ درجة)

(أ) عرفي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، موضحة الجهة التي تتولى هذه الرقابة.

(ب) الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

السؤال الثالث:- ميزي العبارات الصحيحة من الخاطئة مع التعليل فيما يلي.

(٢٠ درجة)

(أ) تعد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام.

(ب) لا يجوز للمسلطة التأديبية توقيع جزاء غير منصوص عليه في القانون.

(ج) الأوامر المصلحية التي تصدر من رئيس المصلحة لا يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء.

(د) تقبل دعوى الإلغاء من زوجة من صدر قرار بفصله.

(هـ) من سلطة المحكمة الدستورية العليا إلغاء القانون غير الدستوري.

انتهت الأسئلة، مع خالص الدعوات بالتوفيق.

رئيس القسم

الاسم: أ.د/ أسامة عرفات أمين

التوقيع: أ.د/ أسامة عرفات أمين

أستاذ المقرر

الاسم: أ.د/ إبراهيم الشيخ

التوقيع: أ.د/ إبراهيم الشيخ



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسبوط



رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث: رسالة الكفاءة العلمية وتطويرها بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر: مدافس قوي في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوع بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترويض الفهم الوسطي.

امتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة (شريعة وقانون)	اسم المقرر: القضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: قان ٣٠١	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٥١/٨	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٤	عدد الصفحات: ١

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة التالية على أن يكون من بينها السؤال الأول:

السؤال الأول: الإجباري (٤٠ درجة)

- أ - وضح خصائص إجراءات القضاء الإداري.
ب - عرف السمو الشكلي للدستور، مبيناً الأسس القانونية، والآثار القانونية لهذا السمو الشكلي.

السؤال الثاني: من خلال دراستك لدعوى الإلغاء أجب عما يلي (إجمالاً) (٣٠ درجة)

- أ- شروط قبول دعوى الإلغاء المتعلقة بمحل وموضوع الدعوى.
ب- خصائص المصلحة التي تجيز الطعن بالإلغاء.
ج- شروط التنظيم الإداري القاطع للميعاد.

السؤال الثالث: اكتب فيما يلي (٣٠ درجة)

- أ- العرف كمصدر من مصادر المشروعية غير المكتوبة.
ب- مزايا القضاء الموحد وعيوبه.
ج- شروط التعويض عن أعمال الإدارة.

السؤال الرابع: (٣٠ درجة)

- أ- اختر الإجابة المناسبة مما بين الأقواس فيما يلي:-
- من مصادر المشروعية المكتوبة أو المدونة (العرف - القضاء - الدستور)
- تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها من دوائر من (ثلاثة مستشارين - خمسة مستشارين - سبعة مستشارين)
- القضاء الدستوري (قضاء نزاع - قضاء إفتاء - قضاء نزاع وإفتاء معاً)
- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من (يوم النطق بالحكم - يوم نشر الحكم - اليوم التالي لنشر الحكم)
ب- عرف المصطلحات التالية:-

مبدأ المشروعية - أعمال السيادة - الرقابة القضائية - سمو الدستور - الرقابة على دستورية القوانين

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم: أ.د/ أسامة عرفات أمين

التوقيع:

ستاذ المقرر: أ.د. إبراهيم الشيخ

التوقيع:



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسوط



الكلية تلتزم بالبرامج المقررة للقانون وسواء أن يكون له الحق في العمل والدراسة في كل من مصر وأجنبية. على الطالب دفع الرسوم المقررة في كل سنة دراسية. على الطالب دفع الرسوم المقررة في كل سنة دراسية. على الطالب دفع الرسوم المقررة في كل سنة دراسية.

القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: للقضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: ٣٠١	تاريخ الامتحان: ١١/٥/٢٠٢٦	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب وفق الله تعالى من الأسئلة التالية:

السؤال الأول:- اكتب فيما يلي:-

(٥٠ درجة)

- شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية.
- مزايا القضاء المزدوج.
- ضمانات أعضاء مجلس الدولة.
- الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية.
- شروط قبول دعوى الإلغاء المتعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء "إجمالاً".

السؤال الثاني:- من خلال دراستك للقضاء الدستوري أجب عما يلي

(٣٠ درجة)

- ما المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين؟ وما أساليب تحريكها؟
- الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

السؤال الثالث:- ميز العبارات الصحيحة من الخاطئة مع التعليل فيما يلي.

(٢٠ درجة)

- العرف الإداري يختلف عن التسامح الإداري.
- يجوز أن تتجاوز فترة تأجيل الدعوى التأديبية أكثر من أسبوعين.
- العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المخالفة التي وقعت من الموظف.
- مرض المحامي وكيل الطاعن يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاد الطعن بالإلغاء.
- إذا تعددت التظلمات فالعبرة في قطع ميعاد دعوى الإلغاء بالتظلم الأول.

انتهت الأسئلة مع خالص الدعوات بالتوفيق

أ. الطمشة
أ. الخليل

رئيس القسم

الاسم: أ.د. أسامة مرفت أمين

التوقيع: ١٠/٥/٢٠٢٦

أستاذ المقرر

الاسم: أ.د. إبراهيم الشيخ

التوقيع: ١١/٥/٢٠٢٦

أ. الروف
أ. مرفت

	جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية بأسسيوط	
امتحان تكملة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م		
القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: القضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: ٣٠/٣/ق	تاريخ الامتحان: ٢١/٥/٢٠٢٦	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجيبني (وفقك الله تعالى) عن الأسئلة التالية:

(٥٠ درجة)

السؤال الأول:- اكتبني فيما يلي:-

(أ) ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية.

(ب) عيوب نظام القضاء الموحد.

(ج) دائرة توحيد المبادئ من حيث (تشكيلها وأغلة من إتشاتها)

(د) شروط قيام حالة التنازع الإيجابي.

(هـ) خصائص دعوى الإلغاء "إجمالاً"

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني:- من خلال دراستك للقضاء الدستوري أجيبني عما يلي

(أ) عرفي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، موضحةً الجهة التي تتولى هذه الرقابة.

(ب) الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

(٢٠ درجة)

السؤال الثالث:- ميزي العبارات الصحيحة من الخاطئة مع التعليل فيما يلي.

(أ) تعد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام.

(ب) لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع جزاء غير منصوص عليه في القانون.

(ج) الأوامر المصلحية التي تصدر من رئيس المصلحة لا يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء.

(د) تُقبل دعوى الإلغاء من زوجة من صدر قرار بفصله.

(هـ) من سلطة المحكمة الدستورية العليا إلغاء القانون غير الدستوري.

انتهت الأسئلة، مع خالص الدعوات بالتوفيق.

رئيس القسم

الاسم: أ/د/ أسامة عرفات أمين

التوقيع: ٢٠٢٥/٥/٢١

أستاذ المقرر

الاسم: أ/د/ إبراهيم الشيخ

التوقيع: ٢٠٢٥/٥/٢١

	جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية بأسسيوط	
امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م		
القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: القضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: ٣٠ / ٣ / ق	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٦ / ٥ / ٢١	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجيبني (وفقن الله تعالى) عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:- اكتبني فيما يلي:-

(٥٠ درجة)

(أ) ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية.

(ب) عيوب نظام القضاء الموحد.

(ج) دائرة توحيد المبادئ من حيث (تشكيلها والعلة من إنشائها)

(د) شروط قيام حالة التنازع الإيجابي.

(هـ) خصائص دعوى الإلغاء "إجمالاً"

السؤال الثاني:- من خلال دراستك للقضاء الدستوري أجيبني عما يلي

(٣٠ درجة)

(أ) عرفي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، موضحة الجهة التي تتولى هذه الرقابة.

(ب) الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

السؤال الثالث:- ميزي العبارات الصحيحة من الخاطئة مع التعليل فيما يلي.

(٢٠ درجة)

(أ) تعد الفواعد المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام.

(ب) لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع جزاء غير منصوص عليه في القانون.

(ج) الأوامر المصلحية التي تصدر من رئيس المصلحة لا يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء.

(د) تُقبل دعوى الإلغاء من زوجة من صدر قرار بفصله.

(هـ) من سلطة المحكمة الدستورية العليا إلغاء القانون غير الدستوري.

انتهت الأسئلة، مع خالص الدعوات بالتوفيق.

رئيس القسم

الاسم: أ.د/ أسامة عرفات أمين

التوقيع: أ.د/ أسامة عرفات أمين

أستاذ المقرر

الاسم: أ.د/ إبراهيم الشيخ

التوقيع: أ.د/ إبراهيم الشيخ